



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN HAMBALI;**
2. Tempat lahir : Muara Penimbung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 004 Rw. - Desa Arisan Deras
Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan / Desa Sekar Biru
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024, selanjutnya Terdakwa Herman Bin Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Safitri Indri Ningsih, S.H., advokad pada Pos Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN HAMBALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik;
 - 1 (satu) buah sarung pisau;
 - 1 (satu) buah baju kaos putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO REG PERK : PRINT-83/L.9.13/Eoh.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN HAMBALI, pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN Bin HAMBALI dan korban Korban KHOIRUDIN Alias DIDON ada persoalan wanita dimana pacar terdakwa diganggu oleh Korban KHOIRUDIN Alias DIDON sehingga hubungan terdakwa dengan pacarnya putus sehingga menimbulkan rasa kesal pada terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 31 agustus 2024 Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN Bin HAMBALI dan korban Korban KHOIRUDIN Alias DIDON yang berkerja sebagai penambang timah terlibat cekcok mulut pada saat sama-sama bekerja di desa bakit kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena persoalan tali temali kemudian pada saat hendak pulang ternyata Korban KHOIRUDIN Alias DIDON menunggu terdakwa sambil membawa parang namun terdakwa menghindar dengan pulang melalui jalan yang lain sehingga terdakwa dan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON tidak bertemu;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar Pukul 07.00 Wib, Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN Bin HAMBALI pergi untuk bekerja dari kontrakan di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bersama dengan saksi WIDI KIMURTI Alias WIDI Bin KETOM WAPADI menuju ke daerah Desa Bakit untuk menambang timah sesampainya di Jalan Raya Desa Bakit mereka bertemu dengan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON sedang duduk di tempat penjual gorengan kemudian Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN Bin HAMBALI yang kesal karena sehari sebelumnya bertengkar dengan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON langsung mengejar Korban KHOIRUDIN Alias DIDON lalu mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dipersiapkannya sedangkan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON yang melihat terdakwa langsung mengambil Parang kemudian menebas terdakwa namun tebasan tersebut ditangkis dengan menendang Korban KHOIRUDIN Alias DIDON dan parang tersebut mengenai paha sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa dan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON bergumul dan jatuh

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketanah dimana posisi Korban KHOIRUDIN Alias DIDON diatas lalu terdakwa menusukan sebilah pisau berkali kali kearah bagian dada sebelah kiri, tangan kiri, bahu kiri, lengan atas kanan, bahu kanan, paha kanan dan kaki kiri dan mengakibatkan luka sayat dan robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/43/PKM 07/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remo Alnovryanda Putra Dokter Pada Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 27 September 2024 pada pemeriksaan fisik Koban KHOIRUDIN Alias DIDON Bin HERIYADI ditemukan :

1. Lengan atas tangan kanan

Luka sayat berukuran panjang satu koma lima sentimeter dngan dasar kulit

Luka sayat berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit.

2. Tangan kiri

Luka sayat berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit

3. Bahu kanan

Luka sayat berukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dengan dasar kulit

4. Bahu kiri

Luka sayat berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit

5. Punggung kanan lima sentimeter kebawah dari ketiak

Luka sayat berukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter pada luka ini tampak pendarahan aktif

6. Dada kiri

Luka sayat berukuran delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit

7. Paha kanan

Luka sayat berukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit

8. Lutut kiri

Luka lecet berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit

9. Kaki kiri

Luka sayat berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar kulit

Luka sayat berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit

Dengan kesimpulan luka-luka yang ditemukan ditubuh pasien diakibatkan kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat dan Pasien Meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan kematian No : 440.5/60/1.02.01.9/2024 Koban KHOIRUDIN Alias DIDON Bin HERIYADI dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 jam 08.00 Wib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN Bin HAMBALI, pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN Bin HAMBALI dan korban Korban KHOIRUDIN Alias DIDON ada persoalan wanita dimana pacar terdakwa diganggu oleh Korban KHOIRUDIN Alias DIDON sehingga hubungan terdakwa dengan pacarnya putus sehingga menimbulkan rasa kesal pada terdakwa.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 agustus 2024 Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN Bin HAMBALI dan korban Korban KHOIRUDIN Alias DIDON yang berkerja sebagai penambang timah terlibat cekcok mulut pada saat sama-sama bekerja di desa bakit kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena persoalan tali temali kemudian pada saat hendak pulang ternyata Korban KHOIRUDIN Alias DIDON menunggu terdakwa sambil membawa parang namun terdakwa menghindar dengan pulang melalui jalan yang lain sehingga terdakwa dan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON tidak bertemu.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar Pukul 07.00 Wib, Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN Bin HAMBALI pergi untuk bekerja dari kontrakan di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bersama dengan saksi WIDI KIMURTI Alias WIDI Bin KETOM WAPADI menuju ke daerah Desa Bakit untuk menambang timah sesampainya di Jalan Raya Desa Bakit mereka bertemu dengan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON sedang duduk di tempat penjual gorengan kemudian Terdakwa HERMANSYAH alias

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Bin HAMBALI yang kesal karena sehari sebelumnya bertengkar dengan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON langsung mengejar Korban KHOIRUDIN Alias DIDON lalu mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dipersiapkannya sedangkan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON yang melihat terdakwa langsung mengambil Parang kemudian menebas terdakwa namun tebasan tersebut ditangkis dengan menendang Korban KHOIRUDIN Alias DIDON dan parang tersebut mengenai paha sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa dan Korban KHOIRUDIN Alias DIDON bergumul dan jatuh ketanah dimana posisi terdakwa berada diatas Korban KHOIRUDIN Alias DIDON lalu terdakwa menusukan sebilah pisau berkali kali kearah bagian dada sebelah kiri, tangan kiri, bahu kiri, lengan atas kanan, bahu kanan, paha kanan dan kaki kiri dan mengakibatkan luka sayat dan robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/43/PKM 07/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remo Alnovryanda Putra Dokter Pada Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 27 September 2024 pada pemeriksaan fisik Koban KHOIRUDIN Alias DIDON Bin HERIYADI ditemukan :

1. Lengan atas tangan kanan

Luka sayat berukuran panjang satu koma lima sentimeter dngan dasar kulit

Luka sayat berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit.

2. Tangan kiri

Luka sayat berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit

3. Bahu kanan

Luka sayat berukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dengan dasar kulit

4. Bahu kiri

Luka sayat berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit

5. Punggung kanan lima sentimeter kebawah dari ketiak

Luka sayat berukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter pada luka ini tampak pendarahan aktif

6. Dada kiri

Luka sayat berukuran delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit

7. Paha kanan

Luka sayat berukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk



8. Lutut kiri

Luka lecet berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit

9. Kaki kiri

Luka sayat berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar kulit

Luka sayat berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit

Luka robek berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit

Dengan kesimpulan luka-luka yang ditemukan ditubuh pasien diakibatkan kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat dan Pasien Meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kematian No : 440.5/60/1.02.01.9/2024 Koban KHOIRUDIN Alias DIDON Bin HERIYADI dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 jam 08.00 Wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angu Prawira alias Angu bin Amirudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kaolin Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya dalam keadaan kaki sebelah kiri terluka akibat perkelahian dengan korban Khoirudin;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa melihat korban Khoirudin duduk di salah satu warung di Desa Bakit Kecamatan Parittiga, lalu Terdakwa langsung mengejar korban Khoirudin sambil mencabut sebilah pisau yang sudah Terdakwa siapkan di pinggangnya, lalu korban Khoirudin berlari untuk mengambil sebilah parang, kemudian korban Khoirudin langsung menebas Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang, Terdakwa pun menangkis dengan cara menendangnya tetapi



parang korban Khoirudin mengenai paha sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat perkelahian dengan posisi terbaring di tanah, pada saat itu Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang ke tubuh korban Khoirudin yang mengenai bagian dada di bawah lengan sebelah kiri, kemudian korban Khoirudin terkapar dan Terdakwa menghampiri Saksi Widi dan meminta tolong untuk diantarkan ke Puskesmas;

- Bahwa korban Khoirudin telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah parang bergagang plastik berwarna hijau di tempat kejadian, Saksi mengamankan 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bercak darah yang dikenakan korban Khoirudin di Puskesmas, dan mengamankan 1 (satu) buah sarung pisau dari Terdakwa, namun pisau yang digunakan Terdakwa masih dalam pencarian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rahmi binti Sahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa korban Khoirudin di bawa ke Puskesmas Sekar Biru karena mengalami tusukan sebilah pisau, lalu saat Saksi mendatangi Puskesmas Sekar Biru, Saksi melihat korban Khoirudin telah meninggal dunia, tubuh korban Khoirudin dalam keadaan berlumuran darah di sekujur tubuhnya, Saksi melihat ada luka robek akibat benda tajam di tubuh korban Khoirudin, setelah mengetahui keadaan korban Khoirudin Saksi mengabari Ayah kandung korban Khoirudin yang berada di Pemulutan Sumatera Selatan, kemudian Saksi selaku keluarga korban Khoirudin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jebus;
- Bahwa perkelahian yang menyebabkan korban Khoirudin meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan korban Khoirudin;
- Bahwa Terdakwa yang terlibat perkelahian sehingga menyebabkan korban Khoirudin meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Khoirudin ialah keponakan, yang mana ayah korban Khoirudin adalah kakak kandung Saksi, dan saat ini hanya Saksi keluarga terdekat korban Khoirudin yang berada di Kecamatan Parittiga;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, korban Khoirudin dan Terdakwa berkelahi dengan menggunakan pisau dan parang, korban Khoirudin menggunakan parang sedangkan Terdakwa menggunakan pisau, dan mereka berdua berkelahi sehingga menyebabkan korban Khoirudin meninggal dunia;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut korban Khoirudin mengalami luka tusuk di bagian dada bawah lengan tangan kiri yang menyebabkan korban Khoirudin meninggal dunia dan Terdakwa mengalami luka robek di bagian paha kaki;
- Bahwa yang membuat mereka berkelahi setahu Saksi dari permasalahan tali-menali saat mereka bekerja di atas ponton tambang pasir timah, dan Saksi juga ada mendapat kabar bahwa mereka berdua ada permasalahan pribadi yang sudah lama tentang perkara wanita;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban Khoirudin seminggu sebelum korban Khoirudin terlibat perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa jenazah korban Khoirudin di bawa ke rumah orang tuanya di Pemulutan Sumatera Selatan dan dikuburkan di sana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga korban Khoirudin tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos putih milik korban Khoirudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Widi Kimurti alias Widi bin Ketom Wapadi, yang telah disumpah di penyidikan dan di bacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Khoirudin, Saksi melihat Terdakwa dan korban Khoirudin berkelahi di pinggir jalan, korban Khoirudin sempat menebas paha sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan parang dan Terdakwa menendang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Khoirudin hingga terjatuh dan Terdakwa langsung menusuk korban Khoirudin di bagian dada bawah lengan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Khoirudin;

- Bahwa awalnya, Saksi dan Terdakwa pergi ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga ingin bekerja menambang timah dan pada saat sampai di Jalan Raya Desa Bakit, Saksi dan Terdakwa bertemu korban Khoirudin sedang duduk di tempat jualan gorengan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengejar Korban Khoirudin, Saksi melihat dari jauh Terdakwa dan korban Khoirudin berkelahi, namun Saksi tidak berani meleraikan dikarenakan Terdakwa dan korban Khoirudin sama-sama menggunakan senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa memang selalu membawa pisau yang digunakan untuk bekerja menambang timah;

- Bahwa banyak warga yang melihat kejadian tersebut namun tidak ada yang berani meleraikan kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa dan korban Khoirudin sama-sama menggunakan senjata tajam;

- Bahwa Saksi melihat korban Khoirudin terkapar berlumuran darah dan Terdakwa terluka di bagian paha sebelah kiri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi diantar oleh adik Saksi bernama Saudara Luki menuju kontrakan Terdakwa untuk pergi bersama menambang timah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, setelah tiba di Jalan Raya Desa Bakit, Saksi bertemu korban Khoirudin sedang duduk di tempat jualan gorengan, kemudian Terdakwa turun dari motor langsung mengejar korban Khoirudin, Saksi melihat dari jauh Terdakwa dan korban Khoirudin berkelahi, namun Saksi tidak berani meleraikan dikarenakan Terdakwa dan korban Khoirudin sama-sama menggunakan senjata tajam, Saksi melihat korban Khoirudin sempat menebas paha sebelah kiri Terdakwa menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa membalas dengan cara menusukkan satu buah pisau kepada korban Khoirudin di bagian dada di bawah lengan sebelah kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu korban Khoirudin terkapar, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi meminta tolong untuk di antarkan ke Puskesmas karena paha kiri Terdakwa terluka;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. Remo Alnovryanda Putra yang telah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan tenaga fungsional di Puskesmas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan salah satunya melakukan pemeriksaan pasien dan pembuatan Visum et Repertum;
- Bahwa Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro justitia;
- Bahwa Ahli tidak mengenali korban Khoirudin, namun Ahli yang telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadapnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, korban Khoirudin datang dibawa oleh beberapa orang temannya dalam kondisi bersimbah darah di bajunya, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas Desa Sekar Biru, yang mana kesadaran pasien sudah tidak sadar, nadi tidak teraba, pergerakan nafas tidak dapat dinilai atau dinding dada atau bunyi jantung sudah tidak terdengar, reflek kornea sudah tidak ada, dan pupil dilatasi maksimal sehingga dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan wawancara kepada orang yang membawa korban Khoirudin diketahui korban Khoirudin meninggal dunia setelah berkelahi dengan Terdakwa, sehingga ada kecurigaan mengarah ke tindak pidana, selanjutnya korban Khoirudin dilakukan Visum Et Repertum, lalu jenazah korban Khoirudin dibawa keluarga untuk pulang;
- Bahwa petugas kesehatan Puskesmas Desa Sekar Biru melakukan primary survey pemeriksaan terhadap luka-luka korban Khoirudin, penghentian pendarahan, dan penjahitan luka yang dialami korban Khoirudin;
- Bahwa sebelum Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Khoirudin, terlihat darah yang penuh di baju yang digunakan oleh korban Khoirudin, setelah digunting baju pasien maka tampak luka;
- Bahwa surat Visum et Repertum 440.3./43/PKM/07/2024 tanggal 27 September 2024 dari Puskesmas Sekar Biru yang di tanda tangani oleh Ahli setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Khoirudin diketahui :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Luka pada lengan atas tangan kanan ditemukan dua buah luka sayat, luka sayat pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan dasar kulit, luka sayat kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
 2. Luka pada tangan kiri di temukan satu buah luka sayat ukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit;
 3. Luka pada bahu kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dasar kulit;
 4. Luka pada bahu kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
 5. Luka pada punggung kanan (lima sentimeter ke bawah dari ketiak) ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter pada luka ini tampak pendarahan aktif;
 6. Luka pada dada kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
 7. Luka pada paha kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;
 8. Luka pada lutut kiri ditemukan satu buah luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
 9. Luka pada kaki kiri ditemukan dua buah luka sayat dan satu buah luka robek. Luka sayat pertama berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar kulit. Luka sayat kedua berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit. Luka robek berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;
- Bahwa kesimpulannya berdasarkan luka-luka yang ditemukan di tubuh korban Khoirudin diduga diakibatkan kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat yang membuat korban Khoirudin meninggal dunia;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan bahwa korban Khoirudin dikategorikan bukan luka berat, namun korban Khoirudin sudah terlalu banyak mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan korban Khoirudin meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Khoirudin dinyatakan meninggal pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 diduga meninggal di saat perjalanan menuju Puskesmas Sekar Biru dan dinyatakan meninggal setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Khoirudin dan dipulangkan keluarga setelah selesai pemeriksaan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa terlibat perkelahian dengan korban Khoirudin dan kemudian Terdakwa menusukan sebilah pisau ke bagian bawah lengan kiri korban Khoirudin sehingga menyebabkan korban Khoirudin meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan korban Khoirudin tidak ada hubungan apapun hanya sebatas teman saja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, awalnya Terdakwa menaiki sepeda motor bersama Saksi Widi hendak bekerja menambang pasir timah, saat itu Terdakwa melihat korban Khoirudin duduk di salah satu warung di Desa Bakit, lalu korban Khoirudin berlari untuk mengambil sebilah parang yang berada di dekat korban Khoirudin, korban Khoirudin sambil memegang parang langsung berlari mendatangi Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa loncat dari sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban Khoirudin berkelahi, lalu korban Khoirudin mengayunkan parang ke arah Terdakwa yang ditangkis Terdakwa menggunakan lutut sebelah kiri sehingga parang yang dipegang korban Khoirudin mengenai paha kiri Terdakwa, kemudian korban Khoirudin dan Terdakwa bergulat di atas tanah dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan korban Khoirudin berada di atas tubuh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang ke tubuh korban Khoirudin yang mengenai leher dekat bahu lalu korban Khoirudin jatuh ke samping, kemudian Terdakwa menusuk korban Khoirudin di bagian dada di bawah lengan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusuk korban Khoirudin di bagian punggung, kemudian korban Khoirudin langsung berlari dan Terdakwa terbaring di tanah karena paha kiri Terdakwa sudah dalam keadaan luka;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Widi untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Sekar Biru, namun karena Terdakwa melihat korban Khoirudin di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas tersebut maka Terdakwa segera pergi untuk menghindari keluarga korban Khoirudin, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Dusun Kaolin Desa Kelabat, lalu Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggang Terdakwa sebab Terdakwa melihat korban Khoirudin berlari mengambil sebilah parang mendatangi Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menusukan sebilah pisau ke tubuh korban Khoirudin berkali-kali, namun yang Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) kali, yang kesatu Terdakwa tusuk dibagian dada lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang kedua bagian dada bawah sebelah kiri satu kali tusukan, dan terakhir bagian punggung sebelah kanan belakang satu kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Khoirudin berkali-kali karena parang yang di pegang korban Khoirudin sudah terlebih dahulu mengenai paha sebelah kiri Terdakwa mengakibatkan paha sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tebasan parang korban Khoirudin mengenai Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek di bagian paha sebelah kiri Terdakwa dan mendapatkan sejumlah 40 (empat puluh) jahitan;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menggunakan sebilah pisau sedangkan korban Khoirudin menggunakan parang;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian ramai orang yang melihat, namun yang Terdakwa kenal hanya Saksi Widi;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan korban Khoirudin terjadi hanya beberapa menit saja;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat permasalahan pribadi yang sudah terjadi sekitar satu bulan lalu, dan mulai dari hari itu hubungan Terdakwa dengan korban Khoirudin tidak bagus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pada saat Terdakwa dan korban Khoirudin bekerja sebagai penambang timah, Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat pertengkaran mulut akibat masalah tali-menali, pada saat hendak pulang bekerja tersebut korban Khoirudin menunggu Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tetapi Terdakwa menghindarinya sehingga Terdakwa dan korban Khoirudin tidak bertemu;



- Bahwa sebilah pisau milik Terdakwa dibawa dari tempat tinggal Terdakwa dan selalu Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa untuk dipergunakan saat bekerja menambang timah untuk memotong tali, memotong karpet, dan memotong selang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban Khoirudin pernah bertengkar perkara wanita, saat itu Terdakwa telah bertunangan dengan wanita bernama Saudara Manda, tetapi korban Khoirudin sering mengganggu pacar Terdakwa, dari situlah mulai terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban Khoirudin;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari pihak Kepolisian tentang korban Khoirudin telah meninggal dunia akibat perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang plastik;
2. 1 (satu) buah sarung pisau;
3. 1 (satu) buah baju kaos putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 220/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 440.3/43/PKM 07/2024 yang ditandatangani oleh dr. Remo Alnovryanda Putra tanggal 27 September 2024 atas nama Khoirudin alias Didon bin Heriyadi, pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 1. Luka pada lengan atas tangan kanan ditemukan dua buah luka sayat, luka sayat pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan dasar kulit, luka sayat kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;



2. Luka pada tangan kiri di temukan satu buah luka sayat ukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit;
3. Luka pada bahu kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dasar kulit;
4. Luka pada bahu kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
5. Luka pada punggung kanan (lima sentimeter ke bawah dari ketiak) ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter pada luka ini tampak perdarahan aktif;
6. Luka pada dada kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
7. Luka pada paha kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;
8. Luka pada lutut kiri ditemukan satu buah luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
9. Luka pada kaki kiri ditemukan dua buah luka sayat dan satu buah luka robek. Luka sayat pertama berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar kulit. Luka sayat kedua berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit. Luka robek berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;

Dengan kesimpulan berdasarkan luka-luka yang ditemukan di tubuh pasien diduga diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan perdarahan hebat dan pasien meninggal dunia;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 440.5/60/1.02.01.9/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 1 September 2024 atas nama Khoirudin, meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 jam 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa terlibat perkelahian dengan korban Khoirudin mengakibatkan korban Khoirudin meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban Khoirudin tidak ada hubungan apapun hanya sebatas teman saja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, awalnya Terdakwa menaiki sepeda motor bersama Saksi Widi hendak bekerja menambang pasir timah, saat itu Terdakwa melihat korban Khoirudin duduk di salah satu warung di Desa Bakit, lalu korban Khoirudin berlari untuk mengambil sebilah parang yang berada di dekat korban Khoirudin, korban Khoirudin sambil memegang parang langsung berlari mendatangi Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa loncat dari sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban Khoirudin berkelahi, lalu korban Khoirudin mengayunkan parang ke arah Terdakwa yang ditangkis Terdakwa menggunakan lutut sebelah kiri sehingga parang yang dipegang korban Khoirudin mengenai paha kiri Terdakwa, kemudian korban Khoirudin dan Terdakwa bergulat di atas tanah dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan korban Khoirudin berada di atas tubuh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang ke tubuh korban Khoirudin yang mengenai leher dekat bahu lalu korban Khoirudin jatuh ke samping, kemudian Terdakwa menusuk korban Khoirudin di bagian dada di bawah lengan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusuk korban Khoirudin di bagian punggung, kemudian korban Khoirudin langsung berlari dan Terdakwa terbaring di tanah karena paha kiri Terdakwa sudah dalam keadaan luka;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Widi untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Sekar Biru, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Dusun Kaolin Desa Kelabat, lalu Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggang Terdakwa sebab Terdakwa melihat korban Khoirudin berlari mengambil sebilah parang mendatangi Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menusukan sebilah pisau ke tubuh korban Khoirudin berkali-kali, namun yang Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) kali, yang kesatu Terdakwa tusuk dibagian dada lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang kedua bagian dada bawah sebelah kiri satu kali tusukan, dan terakhir bagian punggung sebelah kanan belakang satu kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Khoirudin berkali-kali karena parang yang di pegang korban Khoirudin sudah terlebih dahulu mengenai paha

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri Terdakwa mengakibatkan paha sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa tebasan parang korban Khoirudin mengenai Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek di bagian paha sebelah kiri Terdakwa dan mendapatkan sejumlah 40 (empat puluh) jahitan;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menggunakan sebilah pisau sedangkan korban Khoirudin menggunakan parang;
- Bahwa sebilah pisau milik Terdakwa dibawa dari tempat tinggal Terdakwa dan selalu Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa untuk dipergunakan saat bekerja menambang timah untuk memotong tali, memotong karpet, dan memotong selang;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian ramai orang yang melihat, namun yang Terdakwa kenal hanya Saksi Widi;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan korban Khoirudin terjadi hanya beberapa menit saja;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat permasalahan pribadi berkaitan pacar Terdakwa yang sudah terjadi sekitar satu tahun lalu, dan mulai dari hari itu hubungan Terdakwa dengan korban Khoirudin tidak bagus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pada saat Terdakwa dan korban Khoirudin bekerja sebagai penambang timah, Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat pertengkaran mulut akibat malasah tali-menali, pada saat hendak pulang bekerja tersebut korban Khoirudin menunggu Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tetapi Terdakwa menghindarinya sehingga Terdakwa dan korban Khoirudin tidak bertemu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Ahli dr. Remo Alnovryanda Putra menerangkan korban Khoirudin datang dibawa oleh beberapa orang temannya dalam kondisi bersimbah darah di bajunya, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas Desa Sekar Biru, yang mana kesadaran pasien sudah tidak sadar, nadi tidak teraba, pergerakan nafas tidak dapat dinilai atau dinding dada atau bunyi jantung sudah tidak terdengar, reflek kornea sudah tidak ada, dan pupil dilatasi maksimal sehingga dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.3/43/PKM 07/2024 yang ditandatangani oleh dr. Remo Alnovryanda Putra tanggal 27 September 2024 atas nama Khoirudin alias Didon bin Heriyadi, pada pemeriksaan fisik ditemukan:



1. Luka pada lengan atas tangan kanan ditemukan dua buah luka sayat, luka sayat pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan dasar kulit, luka sayat kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
2. Luka pada tangan kiri di temukan satu buah luka sayat ukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit;
3. Luka pada bahu kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dasar kulit;
4. Luka pada bahu kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
5. Luka pada punggung kanan (lima sentimeter ke bawah dari ketiak) ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter pada luka ini tampak pendarahan aktif;
6. Luka pada dada kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
7. Luka pada paha kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;
8. Luka pada lutut kiri ditemukan satu buah luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
9. Luka pada kaki kiri ditemukan dua buah luka sayat dan satu buah luka robek. Luka sayat pertama berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar kulit. Luka sayat kedua berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit. Luka robek berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;

Dengan kesimpulan berdasarkan luka-luka yang ditemukan di tubuh pasien diduga diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan perdarahan hebat dan pasien meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.5/60/1.02.01.9/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 1 September 2024 atas nama Khoirudin, meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 jam 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN HAMBALI** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan mengenai makna dengan sengaja, dapat merujuk pada *Memorie van Toelichting* “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk



dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Menimbang, bahwa sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "merampas nyawa orang lain" dalam hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau meninggal dunianya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa terlibat perkelahian dengan korban Khoirudin mengakibatkan korban Khoirudin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban Khoirudin tidak ada hubungan apapun hanya sebatas teman saja;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, awalnya Terdakwa menaiki sepeda motor bersama Saksi Widi hendak bekerja menambang pasir timah, saat itu Terdakwa melihat korban Khoirudin duduk di salah satu warung di Desa Bakit, lalu korban Khoirudin berlari untuk mengambil sebilah parang yang berada di dekat korban Khoirudin, korban Khoirudin sambil memegang parang langsung berlari mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa loncat dari sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban Khoirudin berkelahi, lalu korban Khoirudin mengayunkan parang ke arah Terdakwa yang ditangkis Terdakwa menggunakan lutut sebelah kiri sehingga parang yang dipegang korban Khoirudin mengenai paha kiri Terdakwa, kemudian korban Khoirudin dan Terdakwa bergulat di atas tanah dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan korban Khoirudin berada di atas tubuh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang ke tubuh korban Khoirudin yang mengenai leher dekat bahu lalu korban Khoirudin jatuh ke samping, kemudian Terdakwa menusuk korban Khoirudin di bagian dada di bawah lengan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusuk korban Khoirudin di bagian punggung, kemudian korban Khoirudin langsung berlari dan Terdakwa terbaring di tanah karena paha kiri Terdakwa sudah dalam keadaan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi Widi untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Sekar Biru, namun karena Terdakwa melihat korban Khoirudin di Puskesmas tersebut maka Terdakwa segera pergi untuk menghindari keluarga korban Khoirudin, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Dusun Kaolin Desa Kelabat, lalu Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggang Terdakwa sebab Terdakwa melihat korban Khoirudin berlari mengambil sebilah parang mendatangi Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusukkan sebilah pisau ke tubuh korban Khoirudin berkali-kali, namun yang Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) kali, yang kesatu Terdakwa tusuk dibagian dada lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang kedua bagian dada bawah sebelah kiri satu kali tusukan, dan terakhir bagian punggung sebelah kanan belakang satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk korban Khoirudin berkali-kali karena parang yang di pegang korban Khoirudin sudah terlebih dahulu mengenai paha sebelah kiri Terdakwa mengakibatkan paha sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa tebasan parang korban Khoirudin mengenai Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek di bagian paha sebelah kiri Terdakwa dan mendapatkan sejumlah 40 (empat puluh) jahitan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menggunakan sebilah pisau sedangkan korban Khoirudin menggunakan parang;

Menimbang, bahwa sebilah pisau milik Terdakwa dibawa dari tempat tinggal Terdakwa dan selalu Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa untuk dipergunakan saat bekerja menambang timah untuk memotong tali, memotong karpet, dan memotong selang;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perkelahian ramai orang yang melihat, namun yang Terdakwa kenal hanya Saksi Widi;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat permasalahan pribadi berkaitan pacar Terdakwa yang sudah terjadi sekitar satu tahun lalu, dan mulai dari hari itu hubungan Terdakwa dengan korban Khoirudin tidak bagus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pada saat Terdakwa dan korban Khoirudin bekerja sebagai penambang timah, Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat pertengkaran mulut akibat malasah tali-menali, pada saat hendak pulang bekerja tersebut korban Khoirudin menunggu Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tetapi Terdakwa menghindarinya sehingga Terdakwa dan korban Khoirudin tidak bertemu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Ahli dr. Remo Alnovryanda Putra menerangkan korban Khoirudin datang dibawa oleh beberapa orang temannya dalam kondisi bersimbah darah di bajunya, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas Desa Sekar Biru, yang mana kesadaran pasien sudah tidak sadar, nadi tidak teraba, pergerakan nafas tidak dapat dinilai atau dinding dada atau bunyi jantung sudah tidak terdengar, reflek kornea sudah tidak ada, dan pupil dilatasi maksimal sehingga dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.3/43/PKM 07/2024 yang ditandatangani oleh dr. Remo Alnovryanda Putra tanggal 27 September 2024 atas nama Khoirudin alias Didon bin Heriyadi, pada pemeriksaan fisik ditemukan:

1. Luka pada lengan atas tangan kanan ditemukan dua buah luka sayat, luka sayat pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan dasar kulit, luka sayat kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
2. Luka pada tangan kiri di temukan satu buah luka sayat ukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka pada bahu kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dasar kulit;
4. Luka pada bahu kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
5. Luka pada punggung kanan (lima sentimeter ke bawah dari ketiak) ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter pada luka ini tampak pendarahan aktif;
6. Luka pada dada kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
7. Luka pada paha kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;
8. Luka pada lutut kiri ditemukan satu buah luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
9. Luka pada kaki kiri ditemukan dua buah luka sayat dan satu buah luka robek. Luka sayat pertama berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar kulit. Luka sayat kedua berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit. Luka robek berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;

Dengan kesimpulan berdasarkan luka-luka yang ditemukan di tubuh pasien diduga diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan perdarahan hebat dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.5/60/1.02.01.9/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 1 September 2024 atas nama Khoirudin, meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 jam 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak ditemukan niat (*mens rea*) pada diri Terdakwa untuk sengaja merampas nyawa korban Khoirudin, karena Terdakwa awalnya hendak berangkat bekerja bersama Saksi Widi, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, lalu Terdakwa melihat korban Khoirudin berlari mengambil sebilah parang lalu mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian korban Khoirudin yang lebih dahulu menebas paha kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan menusuk berkali-kali ke arah tubuh korban Khoirudin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melukai berat;
3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan primair dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur melukai berat dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disamakan dengan melakukan penganiayaan berat yaitu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, awalnya Terdakwa menaiki sepeda motor bersama Saksi Widi hendak bekerja menambang pasir timah, saat itu Terdakwa melihat korban Khoirudin duduk di salah satu warung di Desa Bakit, lalu korban Khoirudin berlari untuk mengambil sebilah parang yang berada di dekat korban Khoirudin, korban Khoirudin sambil memegang parang langsung berlari mendatangi Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa loncat dari sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban Khoirudin berkelahi, lalu korban Khoirudin mengayunkan parang ke arah Terdakwa yang ditangkis Terdakwa menggunakan lutut sebelah kiri sehingga parang yang dipegang korban Khoirudin mengenai paha kiri Terdakwa, kemudian korban Khoirudin dan Terdakwa bergulat di atas tanah dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan korban Khoirudin berada di atas tubuh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang ke tubuh korban Khoirudin yang mengenai leher dekat bahu lalu korban Khoirudin jatuh ke samping, kemudian Terdakwa menusuk korban Khoirudin di bagian dada di bawah lengan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusuk korban Khoirudin di bagian punggung, kemudian korban Khoirudin langsung berlari dan Terdakwa terbaring di tanah karena paha kiri Terdakwa sudah dalam keadaan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi Widi untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Sekar Biru, namun karena Terdakwa melihat korban Khoirudin di Puskesmas tersebut maka Terdakwa segera pergi untuk menghindari keluarga korban Khoirudin, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Dusun Kaolin Desa Kelabat, lalu Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggang Terdakwa sebab Terdakwa melihat korban Khoirudin berlari mengambil sebilah parang mendatangi Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusukkan sebilah pisau ke tubuh korban Khoirudin berkali-kali, namun yang Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) kali, yang kesatu Terdakwa tusuk dibagian dada lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang kedua bagian dada bawah sebelah kiri satu kali tusukan, dan terakhir bagian punggung sebelah kanan belakang satu kali;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk korban Khoirudin berkali-kali karena parang yang di pegang korban Khoirudin sudah terlebih dahulu mengenai paha sebelah kiri Terdakwa mengakibatkan paha sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa tebasan parang korban Khoirudin mengenai Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek di bagian paha sebelah kiri Terdakwa dan mendapatkan sejumlah 40 (empat puluh) jahitan;

Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menggunakan sebilah pisau sedangkan korban Khoirudin menggunakan parang;

Menimbang, bahwa sebilah pisau milik Terdakwa dibawa dari tempat tinggal Terdakwa dan selalu Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa untuk dipergunakan saat bekerja menambang timah untuk memotong tali, memotong karpet, dan memotong selang;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perkelahian ramai orang yang melihat, namun yang Terdakwa kenal hanya Saksi Widi;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat permasalahan pribadi berkaitan pacar Terdakwa yang sudah terjadi sekitar satu tahun lalu, dan mulai dari hari itu hubungan Terdakwa dengan korban Khoirudin tidak bagus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pada saat Terdakwa dan korban Khoirudin bekerja sebagai penambang timah, Terdakwa dan korban Khoirudin terlibat pertengkaran mulut akibat malasah tali-menali, pada saat hendak pulang bekerja tersebut korban Khoirudin menunggu Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tetapi Terdakwa menghindarinya sehingga Terdakwa dan korban Khoirudin tidak bertemu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Ahli dr. Remo Alnovryanda Putra menerangkan korban Khoirudin datang dibawa oleh beberapa orang temannya dalam kondisi bersimbah darah di bajunya, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas Desa Sekar Biru, yang mana kesadaran pasien sudah tidak sadar, nadi tidak teraba, pergerakan nafas tidak dapat dinilai atau dinding dada atau bunyi jantung sudah tidak terdengar, reflek kornea sudah tidak ada, dan pupil dilatasi maksimal sehingga dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.3/43/PKM 07/2024 yang ditandatangani oleh dr. Remo Alnovryanda Putra

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2024 atas nama Khoirudin alias Didon bin Heriyadi, pada pemeriksaan fisik ditemukan:

1. Luka pada lengan atas tangan kanan ditemukan dua buah luka sayat, luka sayat pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan dasar kulit, luka sayat kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
2. Luka pada tangan kiri di temukan satu buah luka sayat ukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit;
3. Luka pada bahu kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dasar kulit;
4. Luka pada bahu kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
5. Luka pada punggung kanan (lima sentimeter ke bawah dari ketiak) ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter pada luka ini tampak pendarahan aktif;
6. Luka pada dada kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
7. Luka pada paha kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;
8. Luka pada lutut kiri ditemukan satu buah luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
9. Luka pada kaki kiri ditemukan dua buah luka sayat dan satu buah luka robek. Luka sayat pertama berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar kulit. Luka sayat kedua berukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit. Luka robek berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;

Dengan kesimpulan berdasarkan luka-luka yang ditemukan di tubuh pasien diduga diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan perdarahan hebat dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.5/60/1.02.01.9/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 1 September 2024 atas nama Khoirudin, meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 jam 08.00 WIB;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menusukan sebilah pisau ke tubuh korban Khoirudin berkali-kali, yang kesatu Terdakwa tusuk dibagian dada lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang kedua bagian dada bawah sebelah kiri satu kali tusukan, dan terakhir bagian punggung sebelah kanan belakang satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melukai berat" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan berat telah terbukti pada diri Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.3/43/PKM/2024 dikeluarkan pada tanggal 27 September 2024 oleh Puskesmas Sekar Biru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remo Alnovryanda Putra, Dokter Pemeriksa terhadap mayat atas nama Khoirudin yang menyatakan pada pemeriksaan fisik ditemukan:

1. Luka pada lengan atas tangan kanan ditemukan dua buah luka sayat, luka sayat pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dengan dasar kulit, luka sayat kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
2. Luka pada tangan kiri di temukan satu buah luka sayat ukuran panjang dua sentimeter dengan dasar kulit;
3. Luka pada bahu kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dasar kulit;
4. Luka pada bahu kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
5. Luka pada punggung kanan (lima sentimeter ke bawah dari ketiak) ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter pada luka ini tampak pendarahan aktif;
6. Luka pada dada kiri ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar kulit;
7. Luka pada paha kanan ditemukan satu buah luka sayat ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;
8. Luka pada lutut kiri ditemukan satu buah luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar kulit;
9. Luka pada kaki kiri ditemukan dua buah luka sayat dan satu buah luka robek. Luka sayat pertama berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar kulit. Luka sayat kedua berukuran



panjang dua sentimeter dengan dasar kulit. Luka robek berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan dasar kulit;

Dengan kesimpulan berdasarkan luka-luka yang ditemukan di tubuh pasien diduga diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan perdarahan hebat dan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.5/60/1.02.01.9/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 1 September 2024 atas nama Khoirudin, meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 jam 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Khoirudin meninggal dunia, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah sarung pisau;
3. 1 (satu) buah baju kaos putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dan 1 (satu) buah sarung pisau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos putih merupakan baju yang digunakan oleh korban Khoirudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN HAMBALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN HAMBALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang plastik;
2. 1 (satu) buah sarung pisau;
3. 1 (satu) buah baju kaos putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismarsudi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillah Burdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismarsudi, S.H.